

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE MÚTUO

(Non-Disclosure Agreement — NDA)

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas resolvem celebrar o presente Acordo de Confidencialidade Mútuo ("Acordo"), que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

PARTE 1 ("Divulgador/Receptor"): Pedro Gentil Regato de Oliveira Soares, inscrito no CPF sob o nº 857.724.707-44, doravante denominado "Parte 1".

PARTE 2 ("Divulgador/Receptor"): SOFTEXPERT SOFTWARE S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 00.449.824/0001-43, com sede em Joinville/SC, neste ato representada por Fernando Camargo, na qualidade de Chief Product Officer (CPO), doravante denominada "Parte 2".

1. OBJETO

Este Acordo tem por objeto proteger as informações confidenciais que vierem a ser reveladas entre as Partes em razão de tratativas comerciais relacionadas à avaliação de uma eventual parceria, integração, licenciamento ou outra forma de colaboração envolvendo a solução "Process2Diagram" ("Solução"), de titularidade da Parte 1, incluindo, sem limitação, sua arquitetura técnica, algoritmos, prompts de sistema, código-fonte, metodologias, dados de demonstração e informações comerciais e estratégicas correlatas.

2. DEFINIÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Considera-se "Informação Confidencial" toda e qualquer informação técnica, comercial, financeira, estratégica ou de qualquer outra natureza, revelada por uma Parte ("Parte Divulgadora") à outra ("Parte Receptora"), verbalmente, por escrito, eletronicamente ou por qualquer outro meio, incluindo, mas não se limitando a: (i) arquitetura de software, algoritmos, pipelines de processamento e orquestração de agentes de inteligência artificial; (ii) prompts de sistema e engenharia de prompt; (iii) código-fonte, estruturas de dados e schemas; (iv) planos de negócio, modelos de precificação, projeções financeiras e listas de clientes; e (v) qualquer material identificado como confidencial no momento da divulgação ou que, por sua natureza, deva razoavelmente ser tratado como tal.

3. OBRIGAÇÕES DA PARTE RECEPTORA

- Manter sigilo absoluto sobre as Informações Confidenciais recebidas, empregando o mesmo grau de cuidado que emprega para proteger suas próprias informações confidenciais, nunca inferior ao cuidado razoável.
- Utilizar as Informações Confidenciais exclusivamente para os fins relacionados à avaliação da parceria descrita na Cláusula 1, sendo vedado qualquer uso para desenvolvimento interno de soluções concorrentes ou substitutas.
- Não copiar, reproduzir, decompilar, fazer engenharia reversa ou de qualquer forma tentar extrair a lógica subjacente de algoritmos, prompts ou arquitetura apresentados, exceto conforme expressamente autorizado por escrito.
- Restringir o acesso às Informações Confidenciais a empregados, diretores ou consultores que tenham necessidade legítima de conhecê-las para os fins deste Acordo, e que estejam sujeitos a obrigações de confidencialidade equivalentes.
- Não divulgar, direta ou indiretamente, a terceiros, qualquer Informação Confidencial, sem o consentimento prévio e por escrito da Parte Divulgadora.

4. EXCEÇÕES

Não serão consideradas Informação Confidencial, para os fins deste Acordo, as informações que: (i) já eram de conhecimento público no momento da divulgação, ou se tornem públicas sem violação deste Acordo; (ii) já eram comprovadamente de conhecimento da Parte Receptora antes da divulgação, por meio lícito e independente; (iii) sejam desenvolvidas de forma independente pela Parte Receptora, sem uso ou referência à Informação Confidencial; ou (iv) devam ser divulgadas por força de lei, ordem judicial ou determinação de autoridade competente, hipótese em que a Parte Receptora deverá notificar previamente a Parte Divulgadora, quando legalmente permitido.

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nenhuma disposição deste Acordo será interpretada como transferência, cessão, licença ou concessão de qualquer direito de propriedade intelectual sobre a Solução, incluindo código-fonte, algoritmos, prompts, marcas ou know-how, os quais permanecem de titularidade exclusiva da Parte 1. A eventual formalização de parceria, licenciamento ou integração comercial será objeto de contrato específico e separado.

6. PRAZO E VIGÊNCIA

Este Acordo entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá válido pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. As obrigações de confidencialidade aqui previstas subsistirão pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do término da vigência deste Acordo, independentemente do motivo da extinção.

7. PENALIDADES

O descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Acordo sujeitará a Parte infratora ao dever de indenizar a Parte prejudicada por todas as perdas e danos comprovadamente sofridos, nos termos da legislação civil aplicável, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, incluindo tutela de urgência para cessação do uso indevido.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Acordo constitui o entendimento integral entre as Partes sobre a matéria aqui tratada. Qualquer alteração deverá ser feita por escrito e assinada por ambas as Partes. Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

[LOCAL], [DATA]

Parte 1 — Pedro Gentil Regato de Oliveira Soares

Parte 2 — Fernando Camargo, na qualidade de CPO da SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.

Observação: este documento é um modelo de referência elaborado para agilizar a negociação e não substitui a revisão por advogado(a) habilitado(a). Recomenda-se validação jurídica antes da assinatura, especialmente quanto ao foro, prazos e eventuais cláusulas específicas do setor.